अप्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
फौजदारी अपीलीय अधिकारिता

फौजदारी अपील संख्या 562/2020
(विशेष अनुमति याचिका (फौजदारी) सं 2942/2020 से उत्पन्न)

राघव गुप्ता ....अपीलार्थी(गण)

बनाम

राज्य (रा.रा.क्षे.) और अन्य .....प्रत्यर्थी(गण)

निर्णय

न्या., नवीन सिन्हा

अनुमति प्रदानित|

2. अपीलार्थी ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (संक्षिप्त में "अधिनियम") के अंतर्गत गठित खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 (इसके बाद "नियम" कहा गया है) के नियम 32(ई) के अंतर्गत अपने अभियोजन पक्ष से प्रश्न किया है|

3. हमने पक्षगण के फ़ाज़िल अधिवक्ता को विस्तार से सुना है| हालाँकि अभियोजन पक्ष को चुनौती देने के लिए कई आधार आग्रह किए गए हैं, हम संतुष्ट हैं कि अपील का निपटान एकल निर्विवाद आधार पर किया जा सकता है| इसलिए तथ्यों का वर्णन वर्तमान आदेश के प्रयोजनों हेतु एक आवश्यक सीमा तक संक्षिप्तता से किया जाए|

4. खाद्य निरीक्षक ने 03.05.2011 को स्नैप्ल जूस ड्रिंक के सील नमूने विश्लेषण हेतु खरीदे थे| लोक विश्लेषक की दिनांक 30.05.2011 की आख्या ने यह बताया कि नमूना मानकों के अनुरूप था, लेकिन नियम 32(ई) के उल्लंघन में लॉट/बैच संख्याओं जैसे आवश्यक ब्यौरों की कमी होने पर उसे गलत ब्रांड दिया गया| अपीलार्थी को मैसर्स वी एवं वी बेवरेजिज़ प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों में से एक बताया गया जिन्होंनें विदेशी निर्माता श्वेप्पेस इंटरनेशनल राई ब्रूक से ड्रिंक आयात किया था, जिसे कस्टम विभाग द्वारा यथावत मंज़ूरी दी गई थी|

5. दिनांक 30.05.2011 की आख्या के आधार पर खाद्य निरीक्षक द्वारा परिवाद अभियोग सं. 4/2012 दर्ज़ किया गया था| दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 251 के अंतर्गत (इसके बाद 'संहिता' कहा गया) अपीलार्थी को नोटिस जारी किए गए| अपीलार्थी ने संहिता की धारा 294 सहपठित अधिनियम की धारा 192 के तहत अन्य बातों के साथ एक आवेदन बर्खास्तगी हेतु इस आधार पर प्रस्तुत किया कि उत्पाद पर आवश्यक बारकोड था और जिसमें नियम 32(ई) के अनुसार सभी उचित आवश्यक जानकारी जैसे कि बैच सं./कोड सं./लॉट सं. निहित थे| आवेदन खारिज होने पर अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष यही आधार रखा था और उच्च न्यायालय भी उस पर विचार करने में विफल रहा|

6. अपीलार्थी के लिए उपस्थित फ़ाज़िल वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री गीता लूथरा ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया और जिसका प्रतिविरोध प्रत्यर्थी के लिए उपस्थित

फ़ाज़िल अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, श्री जयंत के. सूद द्वारा नहीं किया जा सका कि नियम 32(ई) के तहत आवश्यक जानकारी बारकोड में उपलब्ध थी जो कि एक बारकोड स्कैनर द्वारा पता लगाई जा सकती थी|

7. यह विवाद नहीं है कि बारकोड नमूने पर उपलब्ध था| इस तथ्य के मद्देनज़र कि नियम 32(ई) के अंतर्गत उचित जानकारी जो लॉट/कोड/बैच की पहचान के संदर्भ में है , जिससे निर्माता तक आसानी से पहुँचा जा सके , वह बारकोड में उपलब्ध है और जिसे बारकोड स्कैनर द्वारा डिकोड किया जा सकता है, हम इस विचार से सहमत हैं कि वर्तमान अभियोजन को जारी रखने की स्वीकृति देकर कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं किया जा सकता और यह कानून की प्रक्रिया का दुरूपयोग होगा जिससे समय की बर्बादी होगी और जिससे अपीलार्थी को अनावश्यक परेशानी होगी यदि अभियोजन को जारी रखने की स्वीकृति दी जाती है|

8. इसलिए हम अपील को स्वीकृति देते हैं और एसीएमएम-2, पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली के समक्ष लंबित सीसी सं. 04/2012 में अपीलार्थी के अभियोजन को अभिखंडित करते हैं| अपील को स्वीकृत किया जाता है|

न्या.,.....
[आर.एफ.नरीमन]

न्या.,.....
[नवीन सिन्हा]

न्या.,.....

[इंदिरा बैनर्जी]

नई दिल्ली

04 सितम्बर, 2020

अस्वीकरण: देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी|